

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO JUSTO CAMPOS BÓRQUEZ

PREÁMBULO

Nosotros, los trabajadores participantes del Programa de Comercio Justo de Campos Bórquez, reconociendo que el desarrollo sostenible, la dignidad humana, la justicia social, la participación democrática y la protección del medio ambiente constituyen principios fundamentales para el bienestar de las personas y las comunidades, establecemos la presente Constitución como norma suprema de gobierno interno de la Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez.

Inspirados en los principios y valores promovidos por el sistema de Comercio Justo y comprometidos con los estándares de Fair Trade USA, declaramos nuestra voluntad de administrar de manera democrática, transparente y responsable los recursos provenientes de la Prima de Comercio Justo, procurando que dichos recursos generen beneficios sostenibles para los trabajadores, sus familias y las comunidades donde desarrollan sus actividades.

La presente Constitución tiene como finalidad garantizar la participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones, fortalecer la rendición de cuentas, promover el desarrollo comunitario, impulsar la mejora continua de las condiciones laborales y fomentar la protección de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

CAPÍTULO

I

DENOMINACIÓN, NATURALEZA, PRINCIPIOS, MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1. Denominación

La organización se denominará "Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez", pudiendo utilizar para fines administrativos y de identificación institucional las siglas ACJCB.

Artículo 2. Naturaleza

La Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez es una organización democrática, representativa y participativa integrada por los trabajadores beneficiarios del Programa de

Comercio Justo, constituida con el propósito de administrar, supervisar y promover el uso adecuado de la Prima de Comercio Justo conforme a los principios establecidos por Fair Trade USA y los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

La Asociación actuará con independencia en la toma de decisiones relacionadas con la Prima de Comercio Justo, manteniendo una relación de colaboración y respeto con la empresa, sin perjuicio de la autonomía que le corresponde en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 3. Principios Rectores

La Asociación desarrollará sus actividades con apego a los siguientes principios:

- I. Participación democrática.
- II. Transparencia y rendición de cuentas.
- III. Igualdad de oportunidades.
- IV. No discriminación.
- V. Inclusión y respeto a la diversidad.
- VI. Honestidad y responsabilidad.
- VII. Solidaridad y cooperación.
- VIII. Desarrollo sostenible.
- IX. Protección ambiental.
- X. Respeto a los derechos humanos y laborales.
- XI. Uso responsable y eficiente de los recursos de la Prima de Comercio Justo.

Artículo 4. Misión

Representar democráticamente a los trabajadores participantes del Programa de Comercio Justo, administrando de manera transparente y responsable la Prima de Comercio Justo para impulsar proyectos y acciones que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, sus familias y comunidades, promoviendo simultáneamente la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social.

Artículo 5. Visión

Ser una organización reconocida por su liderazgo, transparencia y capacidad de gestión, que contribuya al bienestar integral de los trabajadores y sus familias mediante el uso eficiente

de la Prima de Comercio Justo, fortaleciendo el desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente.

Artículo 6. Objetivos Generales

La Asociación tendrá los siguientes objetivos:

- I. Administrar adecuadamente la Prima de Comercio Justo.
- II. Garantizar la participación democrática de los trabajadores en la toma de decisiones.
- III. Identificar y atender las necesidades prioritarias de los trabajadores mediante procesos de consulta y Evaluación de Necesidades.
- IV. Promover proyectos que contribuyan al bienestar económico, social, educativo, cultural, deportivo y ambiental de los trabajadores y sus familias.
- V. Fomentar el desarrollo de capacidades de liderazgo, organización y participación entre los miembros.
- VI. Promover la mejora continua de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.
- VII. Impulsar acciones orientadas a la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
- VIII. Garantizar el cumplimiento de los estándares y requisitos aplicables del sistema de Comercio Justo.
- IX. Mantener mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

Artículo 7. Objetivos Específicos

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá:

- a) Realizar consultas y diagnósticos entre los trabajadores.
- b) Elaborar y ejecutar Planes de Prima.
- c) Administrar fondos, bienes y recursos provenientes de la Prima de Comercio Justo.
- d) Promover programas de capacitación y formación.
- e) Gestionar proyectos de beneficio colectivo e individual.
- f) Establecer comisiones de trabajo para atender asuntos específicos.
- g) Realizar actividades de difusión y promoción de los principios del Comercio Justo.

h) Colaborar con organismos públicos, privados y sociales en proyectos compatibles con sus objetivos.

i) Desarrollar cualquier actividad lícita que contribuya al cumplimiento de su misión institucional.

CAPÍTULO II

DE LOS MIEMBROS

Artículo 8. Calidad de Miembro

Serán considerados miembros de la Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez todos los trabajadores que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa de Comercio Justo y que formen parte de la población beneficiaria definida conforme a los estándares vigentes de Fair Trade USA.

La calidad de miembro será independiente del puesto, nivel jerárquico, género, edad, nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición personal.

Artículo 9. Principio de Igualdad

Todos los miembros gozarán de igualdad de derechos y obligaciones dentro de la Asociación.

Ningún miembro podrá recibir trato discriminatorio o preferencial en virtud de características personales, sociales, económicas, culturales o laborales.

Artículo 10. Participación Democrática

La participación democrática constituye un derecho fundamental de todos los miembros.

Cada miembro tendrá derecho a expresar libremente sus opiniones, presentar propuestas, participar en consultas, votar en las Asambleas Generales y postularse para ocupar cargos de representación dentro del Comité de Comercio Justo, siempre que reúna los requisitos establecidos en la presente Constitución.

Artículo 11. Registro de Miembros

La Asociación deberá mantener actualizado un padrón de miembros que incluya, como mínimo:

I. Nombre completo.

II. Área o departamento de trabajo.

III. Fecha de ingreso.

IV. Estatus de participación.

V. Información necesaria para garantizar la correcta realización de procesos democráticos.

El padrón será administrado por el Secretario del Comité de Comercio Justo y estará disponible para consulta de los miembros cuando así se solicite.

Artículo 12. Derechos de los Miembros

Son derechos de los miembros:

I. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

II. Elegir y ser elegidos para integrar el Comité de Comercio Justo.

III. Proponer proyectos, programas y actividades financiadas con recursos de la Prima de Comercio Justo.

IV. Participar en la Evaluación de Necesidades y demás mecanismos de consulta.

V. Recibir información clara y oportuna sobre el uso de la Prima de Comercio Justo.

VI. Solicitar aclaraciones sobre proyectos, presupuestos, gastos y resultados.

VII. Participar en capacitaciones, talleres y actividades promovidas por la Asociación.

VIII. Presentar propuestas de mejora para el funcionamiento de la Asociación.

IX. Tener acceso a los informes financieros y de actividades aprobados por la Asamblea General.

X. Presentar quejas, observaciones o inconformidades respecto al funcionamiento de la Asociación.

XI. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los integrantes de la Asociación.

Artículo 13. Obligaciones de los Miembros

Son obligaciones de los miembros:

I. Respetar la presente Constitución.

II. Cumplir los acuerdos aprobados por la Asamblea General.

III. Participar activamente en los procesos democráticos de la Asociación.

IV. Conducirse con respeto hacia los demás miembros.

V. Utilizar responsablemente los beneficios otorgados mediante la Prima de Comercio Justo.

VI. Cuidar y preservar los bienes adquiridos con recursos de la Prima cuando estos sean de uso colectivo.

VII. Proporcionar información veraz cuando participe en encuestas, consultas o Evaluaciones de Necesidades.

VIII. Colaborar en las actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Asociación.

IX. Informar cualquier situación que pudiera representar un uso inadecuado de los recursos de la Prima.

Artículo 14. Elegibilidad para Cargos de Representación

Todo miembro podrá postularse para integrar el Comité de Comercio Justo siempre que:

I. Sea miembro activo de la Asociación.

II. Manifieste voluntariamente su interés de participar.

III. Cuento con disponibilidad para cumplir las responsabilidades del cargo.

IV. No haya sido removido previamente de un cargo por actos de corrupción, fraude o incumplimiento grave de sus obligaciones.

Artículo 15. Pérdida Temporal de Derechos de Participación

La Asamblea General podrá suspender temporalmente determinados derechos de participación cuando un miembro:

I. Haya realizado actos que perjudiquen deliberadamente a la Asociación.

II. Haya utilizado de manera indebida recursos de la Prima de Comercio Justo.

III. Haya falsificado información relacionada con proyectos, beneficios o procesos democráticos.

La suspensión únicamente procederá después de que el miembro haya sido escuchado y tenga oportunidad de presentar su defensa ante la Asamblea General.

Artículo 16. Terminación de la Calidad de Miembro

La calidad de miembro terminará por:

I. Separación definitiva de la empresa.

II. Renuncia voluntaria presentada por escrito.

III. Fallecimiento.

IV. Resolución de la Asamblea General derivada de una falta grave comprobada.

Artículo 17. Protección de los Derechos de los Miembros

Ningún miembro podrá ser objeto de represalias por participar en procesos democráticos, expresar opiniones, presentar propuestas o solicitar información relacionada con la administración de la Prima de Comercio Justo.

Artículo 18. Mecanismos de Participación

La Asociación promoverá mecanismos permanentes de participación, incluyendo:

- a) Asambleas Generales.
- b) Encuestas de Evaluación de Necesidades.
- c) Reuniones informativas.
- d) Consultas específicas sobre proyectos.
- e) Buzones físicos o electrónicos para sugerencias.
- f) Actividades de capacitación y formación.

Estos mecanismos deberán garantizar la participación libre, informada y voluntaria de los miembros.

CAPÍTULO III

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 19. Naturaleza de la Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez y representa la voluntad colectiva de sus miembros.

Sus decisiones, adoptadas conforme a la presente Constitución, serán obligatorias para todos los integrantes de la Asociación y para el Comité de Comercio Justo.

Artículo 20. Integración

La Asamblea General estará integrada por todos los miembros de la Asociación que se encuentren registrados en el padrón vigente.

Cada miembro tendrá derecho a un voto.

No se permitirán votos por representación o delegación, salvo que la legislación aplicable o los estándares de Comercio Justo establezcan expresamente lo contrario.

Artículo 21. Facultades Exclusivas de la Asamblea General

Corresponde exclusivamente a la Asamblea General:

- I. Elegir a los integrantes del Comité de Comercio Justo.
- II. Aprobar o modificar la presente Constitución.
- III. Aprobar los reglamentos internos de la Asociación.
- IV. Aprobar la Evaluación de Necesidades.
- V. Aprobar el Plan Anual de Prima.
- VI. Aprobar los presupuestos y modificaciones presupuestales.
- VII. Aprobar proyectos de beneficio colectivo e individual financiados con recursos de la Prima.
- VIII. Conocer y aprobar los informes financieros y de actividades.
- IX. Autorizar inversiones extraordinarias.
- X. Resolver sobre la suspensión o remoción de integrantes del Comité de Comercio Justo.
- XI. Decidir sobre cualquier asunto de interés general para los miembros de la Asociación.

Artículo 22. Tipos de Asamblea

Las Asambleas Generales podrán ser:

- I. Ordinarias.
- II. Extraordinarias.

Artículo 23. Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse por lo menos una vez al año.

En ella deberán presentarse, cuando corresponda:

- a) Informe anual de actividades.
- b) Informe financiero de la Prima.
- c) Estado de los proyectos en ejecución.
- d) Resultados de la Evaluación de Necesidades.

e) Propuesta de Plan de Prima.

f) Cualquier otro asunto de interés general.

Artículo 24. Asamblea General Extraordinaria

Las Asambleas Extraordinarias podrán celebrarse cuando:

I. Lo determine el Comité de Comercio Justo.

II. Lo solicite por escrito al menos el veinte por ciento de los miembros.

III. Existan situaciones urgentes que requieran una decisión inmediata de los miembros.

IV. Sea necesario realizar elecciones extraordinarias.

V. Se propongan reformas a la presente Constitución.

Artículo 25. Convocatorias

Las convocatorias deberán emitirse con una anticipación mínima de cinco días hábiles.

La convocatoria deberá contener:

I. Fecha.

II. Hora.

III. Lugar.

IV. Orden del día.

V. Tipo de Asamblea.

VI. Documentación relevante cuando proceda.

La convocatoria podrá realizarse mediante avisos impresos, medios electrónicos, reuniones informativas o cualquier otro mecanismo que garantice el conocimiento oportuno de los miembros.

Artículo 26. Quórum

La Asamblea General se considerará legalmente instalada cuando se encuentre presente al menos el cincuenta por ciento más uno de los miembros registrados.

Si no existiera quórum en la primera convocatoria, podrá realizarse una segunda convocatoria dentro de los quince días siguientes.

En segunda convocatoria, la Asamblea podrá sesionar válidamente con los miembros presentes.

Artículo 27. Derecho de Voz y Voto

Todos los miembros tendrán derecho a:

- I. Participar en las deliberaciones.
- II. Presentar propuestas.
- III. Solicitar aclaraciones.
- IV. Emitir su voto.

Las intervenciones deberán realizarse con respeto y apego al orden establecido por la Presidencia de la Asamblea.

Artículo 28. Forma de Votación

Las votaciones podrán realizarse mediante:

- a) Votación económica.
- b) Votación nominal.
- c) Votación secreta mediante boleta.

La elección del Comité de Comercio Justo deberá realizarse preferentemente mediante voto secreto.

Artículo 29. Mayorías

Salvo disposición expresa en contrario, las decisiones se aprobarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos.

Se entenderá por mayoría simple la mitad más uno de los votos emitidos.

Artículo 30. Mayoría Calificada

Se requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los miembros presentes para:

- I. Reformar la Constitución.
- II. Remover integrantes del Comité de Comercio Justo.
- III. Aprobar decisiones que comprometan recursos extraordinarios de la Prima.
- IV. Resolver asuntos expresamente determinados por la Asamblea.

Artículo 31. Actas de Asamblea

De toda Asamblea deberá levantarse un acta que contenga como mínimo:

I. Lugar de celebración.

II. Fecha.

III. Hora de inicio y conclusión.

IV. Lista de asistentes.

V. Verificación del quórum.

VI. Orden del día.

VII. Resumen de los asuntos tratados.

VIII. Acuerdos adoptados.

IX. Resultados de las votaciones.

X. Firma de quienes intervengan en su elaboración y validación.

Artículo 32. Conservación de Registros

Las actas, listas de asistencia, convocatorias, boletas de votación y demás documentos relacionados con las Asambleas deberán conservarse como parte de los registros oficiales de la Asociación.

Artículo 33. Transparencia de los Acuerdos

Los acuerdos adoptados por la Asamblea General deberán comunicarse oportunamente a todos los miembros mediante los mecanismos de difusión que determine el Comité de Comercio Justo.

Artículo 34. Participación Informada

Antes de someter cualquier asunto relevante a votación, los miembros deberán recibir información suficiente para comprender el alcance, beneficios, riesgos y consecuencias de la decisión que se pretende adoptar.

Artículo 35. Observadores

La Asamblea General podrá autorizar la presencia de observadores, asesores técnicos, representantes de la empresa, auditores u otras personas cuya participación resulte útil para el análisis de determinados asuntos, sin que ello les otorgue derecho a voto.

CAPÍTULO IV

DEL COMITÉ DE COMERCIO JUSTO

SECCIÓN

I

NATURALEZA, INTEGRACIÓN Y FINALIDAD

Artículo 36. Naturaleza

El Comité de Comercio Justo, en adelante CCJ, es el órgano ejecutivo, administrativo y representativo de la Asociación, responsable de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y administrar la Prima de Comercio Justo en representación de los miembros.

El CCJ actuará en todo momento bajo los principios de transparencia, participación democrática, responsabilidad, equidad y rendición de cuentas.

Artículo 37. Finalidad

El Comité tendrá como finalidad principal administrar, invertir y supervisar el uso de la Prima de Comercio Justo para atender las necesidades individuales y colectivas de los trabajadores, sus familias, las comunidades y el medio ambiente.

Artículo 38. Integración

El Comité de Comercio Justo estará integrado por:

I. Presidente.

II. Suplente de Presidente.

III. Secretario.

IV. Suplente de Secretario.

V. Tesorero.

VI. Suplente de Tesorero.

VII. Vocales.

La Asamblea General podrá determinar el número de Vocales que considere necesario para garantizar una representación adecuada de las diferentes áreas de trabajo.

Artículo 39. Representatividad

La integración del Comité procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres, así como la representación de las distintas áreas o departamentos de trabajo que conforman la Asociación.

Artículo 40. Principio de Servicio

Los cargos dentro del Comité constituyen una responsabilidad de representación y servicio hacia los miembros de la Asociación.

Ningún integrante podrá utilizar su cargo para obtener beneficios personales indebidos.

SECCIÓN

II

ATRIBUCIONES GENERALES DEL COMITÉ

Artículo 41. Facultades Generales

Corresponde al Comité de Comercio Justo:

- I. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
- II. Administrar los recursos de la Prima de Comercio Justo.
- III. Elaborar y proponer el Plan Anual de Prima.
- IV. Coordinar la Evaluación de Necesidades.
- V. Elaborar presupuestos y propuestas de proyectos.
- VI. Supervisar la ejecución de proyectos aprobados.
- VII. Informar periódicamente a los miembros sobre el uso de la Prima.
- VIII. Mantener actualizados los registros documentales y financieros.
- IX. Preparar la documentación requerida para auditorías internas y externas.
- X. Promover la capacitación de los miembros.
- XI. Facilitar la participación democrática.
- XII. Garantizar el cumplimiento de la presente Constitución.

Artículo 42. Responsabilidad Colectiva

Las decisiones adoptadas por el Comité serán responsabilidad colectiva de sus integrantes.

Los miembros del Comité deberán actuar con diligencia y en beneficio de la Asociación.

SECCIÓN

III

DEL PRESIDENTE

Artículo 43. Funciones del Presidente

Corresponde al Presidente:

- I. Representar al Comité y a la Asociación ante la Asamblea General y demás instancias relacionadas con el Programa de Comercio Justo.
- II. Presidir las reuniones del Comité y las Asambleas Generales.
- III. Coordinar las actividades generales del Comité.
- IV. Someter a consideración del Comité los asuntos que requieran resolución.
- V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
- VI. Presentar informes generales sobre la marcha de la Asociación.
- VII. Convocar reuniones ordinarias y extraordinarias.
- VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de metas y proyectos.
- IX. Promover el trabajo coordinado entre los integrantes del Comité.
- X. Firmar conjuntamente con el Secretario las actas y documentos oficiales.

SECCIÓN

IV

DEL SUPLENTE DE PRESIDENTE

Artículo 44. Funciones del Suplente de Presidente

Corresponde al Suplente de Presidente:

- I. Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas.
- II. Coordinar la ejecución del Plan de Prima aprobado por la Asamblea.
- III. Apoyar la supervisión de proyectos.
- IV. Vigilar el cumplimiento de responsabilidades por parte de los integrantes del Comité.
- V. Promover la integración y el trabajo en equipo.
- VI. Realizar las funciones que le encomiende el Comité o la Asamblea.

SECCIÓN

V

DEL SECRETARIO

Artículo 45. Funciones del Secretario

Corresponde al Secretario:

- I. Elaborar y emitir las convocatorias.
- II. Levantar las actas de las reuniones y Asambleas.

- III. Mantener actualizado el archivo documental de la Asociación.
- IV. Llevar el control de asistencia.
- V. Coordinar la logística de reuniones y eventos.
- VI. Elaborar informes de seguimiento de proyectos.
- VII. Resguardar los registros oficiales de la Asociación.
- VIII. Proporcionar información requerida para auditorías y revisiones.
- IX. Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.
- X. Elaborar las minutas de trabajo del Comité.

SECCIÓN

VI

DEL SUPLENTE DE SECRETARIO

Artículo 46. Funciones del Suplente de Secretario

Corresponde al Suplente de Secretario:

- I. Sustituir al Secretario cuando sea necesario.
- II. Apoyar en la organización documental.
- III. Colaborar en la elaboración de actas y registros.
- IV. Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades del Secretario.
- V. Apoyar en la logística de reuniones y actividades.

SECCIÓN

VII

DEL TESORERO

Artículo 47. Funciones del Tesorero

Corresponde al Tesorero:

- I. Administrar los recursos financieros de la Prima de Comercio Justo.
- II. Elaborar la propuesta financiera del Plan Anual de Prima.
- III. Controlar ingresos y egresos.
- IV. Elaborar informes financieros periódicos.
- V. Solicitar y resguardar comprobantes de gasto.
- VI. Supervisar el uso adecuado de los recursos.

VII. Mantener actualizada la documentación financiera.

VIII. Proporcionar información financiera para auditorías.

IX. Coordinar los aspectos financieros de la Evaluación de Necesidades.

X. Informar oportunamente cualquier irregularidad detectada.

SECCIÓN

VIII

DEL SUPLENTE DE TESORERO

Artículo 48. Funciones del Suplente de Tesorero

Corresponde al Suplente de Tesorero:

I. Sustituir al Tesorero en sus ausencias.

II. Apoyar en la elaboración de informes financieros.

III. Supervisar conjuntamente la administración de los recursos.

IV. Verificar la adecuada conservación de la documentación financiera.

V. Colaborar en el seguimiento presupuestal de los proyectos.

SECCIÓN

IX

DE LOS VOCALES

Artículo 49. Funciones de los Vocales

Corresponde a los Vocales:

I. Participar activamente en las reuniones y decisiones del Comité.

II. Formular propuestas de proyectos.

III. Participar en la Evaluación de Necesidades.

IV. Apoyar la ejecución y seguimiento de proyectos.

V. Integrar comisiones especiales de trabajo.

VI. Difundir entre los miembros los acuerdos adoptados.

VII. Actuar como enlace entre los trabajadores y el Comité.

VIII. Sustituir a cualquier integrante del Comité cuando las circunstancias así lo requieran y la Asamblea lo determine.

DURACIÓN DEL CARGO, VACANTES Y REMOCIONES

Artículo 50. Duración del Cargo

Los integrantes del Comité durarán dos años en funciones y podrán ser reelectos por un periodo adicional consecutivo.

Artículo 51. Vacantes

Se considerará vacante un cargo por:

- I. Renuncia voluntaria.
- II. Fallecimiento.
- III. Separación definitiva de la empresa.
- IV. Incapacidad permanente para desempeñar sus funciones.
- V. Remoción acordada por la Asamblea General.

Artículo 52. Remoción

Los integrantes podrán ser removidos por:

- I. Uso indebido de recursos de la Prima.
- II. Falsificación de información.
- III. Incumplimiento reiterado de sus responsabilidades.
- IV. Ausencias injustificadas a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas durante un año.
- V. Conductas que perjudiquen gravemente a la Asociación.

Artículo 53. Derecho de Audiencia

Ningún integrante podrá ser removido sin haber sido previamente escuchado por la Asamblea General y sin que se le permita presentar pruebas en su defensa.

Artículo 54. Sustituciones

En caso de vacante definitiva, el suplente correspondiente asumirá el cargo hasta concluir el periodo para el cual fue electo el titular.

CAPÍTULO V

DEL RÉGIMEN ELECTORAL

SECCIÓN

I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 55. Principios Electorales

Los procesos de elección del Comité de Comercio Justo se regirán por los principios de:

- I. Democracia.
- II. Transparencia.
- III. Igualdad de oportunidades.
- IV. Participación libre y voluntaria.
- V. Imparcialidad.
- VI. Confidencialidad del voto.
- VII. Respeto a la voluntad de los miembros.
- VIII. No discriminación.

Artículo 56. Derecho al Voto

Todos los miembros de la Asociación tendrán derecho a votar en los procesos electorales.

El voto será:

- a) Universal.
- b) Libre.
- c) Directo.
- d) Personal.
- e) Secreto.

Artículo 57. Derecho a Ser Electo

Todo miembro activo podrá postularse para ocupar cualquier cargo dentro del Comité de Comercio Justo, siempre que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución.

SECCIÓN

II

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Artículo 58. Convocatoria

La convocatoria para la elección del Comité deberá emitirse con una anticipación mínima de quince días naturales respecto a la fecha de la votación.

Artículo 59. Contenido de la Convocatoria

La convocatoria deberá contener:

- I. Fecha de emisión.
- II. Fecha de elección.
- III. Horario de votación.
- IV. Lugar o lugares de votación.
- V. Cargos a elegir.
- VI. Requisitos para los candidatos.
- VII. Calendario del proceso electoral.
- VIII. Procedimiento para el registro de candidaturas.
- IX. Mecanismo de votación.

Artículo 60. Difusión

La convocatoria deberá difundirse por los medios disponibles que garanticen el conocimiento de todos los miembros.

SECCIÓN

III

REGISTRO DE CANDIDATURAS

Artículo 61. Registro

Las candidaturas podrán presentarse de manera individual o mediante planillas, según lo determine la Asamblea General.

Artículo 62. Requisitos de Elegibilidad

Para registrarse como candidato se requiere:

- I. Ser miembro activo de la Asociación.
- II. Manifestar voluntariamente su intención de participar.

III. Tener disposición para desempeñar las funciones del cargo.

IV. No encontrarse sujeto a un procedimiento de investigación por uso indebido de recursos de la Prima.

V. No haber sido removido previamente por faltas graves comprobadas.

Artículo 63. Aceptación de Candidaturas

La Comisión Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos y aprobará las candidaturas correspondientes.

SECCIÓN

IV

COMISIÓN ELECTORAL

Artículo 64. Integración

Para cada proceso electoral se integrará una Comisión Electoral Temporal.

Artículo 65. Integración de la Comisión

La Comisión Electoral estará integrada por un mínimo de tres miembros que no sean candidatos.

Artículo 66. Facultades de la Comisión Electoral

Corresponde a la Comisión Electoral:

I. Organizar el proceso electoral.

II. Recibir candidaturas.

III. Elaborar el padrón electoral.

IV. Preparar boletas y materiales de votación.

V. Vigilar la imparcialidad del proceso.

VI. Realizar el escrutinio y cómputo.

VII. Elaborar el acta de resultados.

VIII. Declarar a los candidatos electos.

SECCIÓN

V

CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 67. Promoción de Candidaturas

Los candidatos podrán dar a conocer sus propuestas a los miembros de manera respetuosa y equitativa.

Artículo 68. Prohibiciones

Queda prohibido:

- I. Ofrecer beneficios personales a cambio del voto.
- II. Utilizar recursos de la Prima para fines electorales.
- III. Ejercer presión o intimidación sobre los votantes.
- IV. Difundir información falsa sobre otros candidatos.
- V. Realizar actos discriminatorios o de hostigamiento.

Artículo 69. Equidad

Todos los candidatos deberán contar con igualdad de oportunidades para presentar sus propuestas.

SECCIÓN

VI

JORNADA ELECTORAL

Artículo 70. Instalación

La Comisión Electoral instalará las mesas de votación en la fecha y horario establecidos.

Artículo 71. Identificación de Votantes

Antes de emitir su voto, cada miembro deberá acreditar su identidad mediante los mecanismos aprobados por la Comisión Electoral.

Artículo 72. Emisión del Voto

Cada miembro recibirá una boleta oficial y emitirá su voto de manera secreta.

Artículo 73. Cierre de la Votación

Concluido el horario establecido, se procederá al cierre de la votación y al inicio del escrutinio.

SECCIÓN

VII

ESCRUTINIO Y RESULTADOS

Artículo 74. Escrutinio

La Comisión Electoral realizará el conteo público de los votos emitidos.

Artículo 75. Votos Nulos

Se considerarán nulos los votos:

- I. Que no permitan identificar claramente la intención del votante.
- II. Que contengan alteraciones evidentes.
- III. Que no correspondan a la boleta oficial.

Artículo 76. Determinación de Ganadores

Resultarán electos los candidatos o planillas que obtengan el mayor número de votos válidos emitidos.

Artículo 77. Empates

En caso de empate se realizará una segunda votación entre los candidatos empatados.

Si el empate persiste, la Asamblea General determinará el procedimiento para resolverlo.

Artículo 78. Declaración de Resultados

La Comisión Electoral emitirá un Acta de Resultados que contendrá:

- I. Número de votantes.
- II. Total de votos emitidos.
- III. Votos válidos.
- IV. Votos nulos.
- V. Resultados por cargo.
- VI. Declaración de los candidatos electos.

SECCIÓN

VIII

TOMA DE PROTESTA Y ENTREGA-RECEPCIÓN

Artículo 79. Toma de Protesta

Los integrantes electos asumirán formalmente sus funciones mediante toma de protesta ante la Asamblea General.

Artículo 80. Entrega-Recepción

Los integrantes salientes deberán entregar a los integrantes entrantes toda la documentación, registros, archivos, bienes, estados financieros y asuntos pendientes relacionados con el funcionamiento de la Asociación.

Artículo 81. Acta de Entrega-Recepción

La entrega-recepción deberá documentarse mediante un acta firmada por ambas partes.

SECCIÓN

IX

CONSERVACIÓN DE EVIDENCIAS ELECTORALES

Artículo 82. Archivo Electoral

La Asociación conservará como mínimo:

I. Convocatorias.

II. Registro de candidatos.

III. Padrón electoral.

IV. Boletas utilizadas.

V. Actas de escrutinio.

VI. Acta de resultados.

VII. Evidencia fotográfica cuando exista.

VIII. Lista de asistencia de los votantes.

Artículo 83. Disponibilidad de la Información

Los registros electorales estarán disponibles para consulta por parte de los miembros, auditores y organismos de certificación cuando corresponda.

CAPÍTULO VI

DE LA PRIMA DE COMERCIO JUSTO

SECCIÓN

I

NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 84. Definición de la Prima de Comercio Justo

La Prima de Comercio Justo es una suma económica adicional pagada sobre la venta de productos certificados bajo los estándares de Comercio Justo.

Dicha Prima constituye un recurso colectivo destinado exclusivamente al beneficio de los trabajadores participantes, sus familias, sus comunidades y el medio ambiente.

Artículo 85. Propiedad Colectiva

La Prima de Comercio Justo pertenece colectivamente a los miembros beneficiarios de la Asociación.

Ningún integrante del Comité de Comercio Justo, directivo, trabajador o tercero podrá reclamar derechos individuales de propiedad sobre dichos recursos.

Artículo 86. Administración de la Prima

La administración de la Prima corresponderá al Comité de Comercio Justo bajo la supervisión directa de la Asamblea General.

Artículo 87. Finalidad de la Prima

La Prima deberá utilizarse para generar beneficios sostenibles orientados a:

I. Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

II. Fortalecer el bienestar de las familias beneficiarias.

III. Promover el desarrollo comunitario.

IV. Impulsar oportunidades educativas.

V. Contribuir a la salud y bienestar de los trabajadores.

VI. Fortalecer las condiciones laborales.

VII. Proteger el medio ambiente.

VIII. Promover la sostenibilidad de largo plazo de la comunidad beneficiaria.

SECCIÓN

II

AUTORIDAD PARA DECIDIR EL USO DE LA PRIMA

Artículo 88. Autoridad Suprema

La Asamblea General constituye la única autoridad facultada para aprobar el destino de los recursos de la Prima de Comercio Justo.

Artículo 89. Participación Democrática

Las decisiones sobre el uso de la Prima deberán adoptarse mediante mecanismos democráticos que garanticen la participación efectiva de los miembros.

Artículo 90. Responsabilidad del Comité

El Comité de Comercio Justo será responsable de ejecutar las decisiones aprobadas por la Asamblea General respecto al uso de la Prima.

Artículo 91. Prohibición de Decisiones Unilaterales

Ningún integrante del Comité podrá autorizar por sí mismo el uso de recursos de la Prima fuera de los acuerdos aprobados por la Asamblea General.

SECCIÓN

III

DESTINOS PERMITIDOS DE LA PRIMA

Artículo 92. Proyectos Educativos

La Prima podrá destinarse a:

- I. Becas.
- II. Útiles escolares.
- III. Equipamiento educativo.
- IV. Programas de capacitación.
- V. Cursos técnicos y profesionales.
- VI. Actividades de desarrollo académico.

Artículo 93. Proyectos de Salud

La Prima podrá destinarse a:

- I. Campañas de salud preventiva.
- II. Apoyos médicos.

III. Equipamiento para servicios de salud.

IV. Programas de bienestar físico y mental.

V. Acciones de promoción de la salud.

Artículo 94. Proyectos de Desarrollo Comunitario

La Prima podrá utilizarse para:

I. Mejoras comunitarias.

II. Infraestructura social.

III. Programas recreativos.

IV. Actividades culturales.

V. Programas deportivos.

VI. Acciones de fortalecimiento comunitario.

Artículo 95. Proyectos Ambientales

Podrán financiarse proyectos relacionados con:

I. Conservación de recursos naturales.

II. Reforestación.

III. Manejo responsable del agua.

IV. Gestión de residuos.

V. Protección de la biodiversidad.

VI. Educación ambiental.

Artículo 96. Beneficios Individuales

La Asamblea General podrá aprobar beneficios individuales cuando éstos respondan a necesidades identificadas mediante la Evaluación de Necesidades y se encuentren alineados con los principios de Comercio Justo.

Artículo 97. Proyectos Productivos

La Prima podrá apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo económico sostenible de los trabajadores y sus familias cuando así lo apruebe la Asamblea General.

SECCIÓN

IV

RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 98. Prohibición de Beneficio Personal Indebido

Ningún integrante del Comité podrá utilizar recursos de la Prima para beneficio propio sin la aprobación expresa de la Asamblea General y bajo las mismas condiciones aplicables a cualquier otro miembro.

Artículo 99. Prohibición de Uso Político

Queda prohibido utilizar recursos de la Prima para:

- I. Campañas políticas.
- II. Actividades partidistas.
- III. Promoción de candidatos a cargos públicos.
- IV. Financiamiento de organizaciones políticas.

Artículo 100. Prohibición de Uso Discriminatorio

Los recursos de la Prima no podrán utilizarse de manera que favorezcan o excluyan injustificadamente a determinados grupos de miembros.

Artículo 101. Conflicto de Interés

Los integrantes del Comité deberán abstenerse de participar en decisiones donde exista un interés personal, familiar o económico que pueda comprometer su imparcialidad.

Artículo 102. Prohibición de Uso no Autorizado

Ningún gasto podrá realizarse sin respaldo documental y sin autorización conforme a los procedimientos establecidos por la Asociación.

SECCIÓN

V

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Artículo 103. Presupuesto Anual

Todos los recursos de la Prima deberán incorporarse a un presupuesto anual aprobado por la Asamblea General.

Artículo 104. Control Financiero

La Asociación deberá mantener registros actualizados de:

- I. Ingresos.

II. Egresos.

III. Saldos disponibles.

IV. Proyectos financiados.

V. Obligaciones pendientes.

Artículo 105. Cuenta de Resguardo

Los recursos financieros de la Prima deberán mantenerse separados de los recursos propios de la empresa y de cualquier otra organización.

Artículo 106. Comprobación de Gastos

Todo gasto deberá respaldarse mediante:

I. Facturas.

II. Recibos.

III. Contratos.

IV. Cotizaciones cuando proceda.

V. Evidencia de recepción de bienes o servicios.

VI. Cualquier otro documento justificativo aplicable.

Artículo 107. Informes Financieros

El Comité deberá presentar informes financieros periódicos a la Asamblea General.

SECCIÓN

VI

TRANSPARENCIA SOBRE EL USO DE LA PRIMA

Artículo 108. Derecho a la Información

Todos los miembros tendrán derecho a conocer el estado financiero de la Prima y el avance de los proyectos financiados.

Artículo 109. Publicación de Resultados

El Comité deberá informar periódicamente sobre:

I. Recursos recibidos.

II. Recursos ejercidos.

III. Proyectos aprobados.

IV. Beneficiarios.

V. Resultados obtenidos.

Artículo 110. Rendición de Cuentas

La administración de la Prima estará sujeta a revisión por parte de:

I. La Asamblea General.

II. Auditorías internas.

III. Auditorías externas.

IV. Organismos certificadores.

Artículo 111. Principio de Responsabilidad

Toda decisión relacionada con la Prima deberá estar orientada al bienestar colectivo, la sostenibilidad y el cumplimiento de los principios del Comercio Justo.

CAPÍTULO VII

DE LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y DEL PLAN DE PRIMA

SECCIÓN

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 112. Finalidad de la Evaluación de Necesidades

La Evaluación de Necesidades es el proceso mediante el cual los miembros de la Asociación identifican, expresan y priorizan las necesidades, intereses y oportunidades de mejora que afectan su bienestar, el de sus familias, sus comunidades y el medio ambiente.

Este proceso constituye la base para la toma de decisiones relacionadas con la utilización de la Prima de Comercio Justo.

Artículo 113. Principios de la Evaluación de Necesidades

La Evaluación de Necesidades deberá realizarse bajo los principios de:

I. Participación democrática.

II. Inclusión.

III. Transparencia.

IV. Representatividad.

V. Objetividad.

VI. Igualdad de oportunidades.

VII. Confidencialidad de la información personal.

Artículo 114. Obligatoriedad

La Asociación deberá realizar periódicamente una Evaluación de Necesidades para orientar la planificación y utilización de los recursos de la Prima de Comercio Justo.

Ningún Plan de Prima podrá elaborarse sin considerar los resultados de la Evaluación de Necesidades más reciente.

SECCIÓN

II

PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES

Artículo 115. Participantes

Todos los miembros de la Asociación tendrán derecho a participar en la Evaluación de Necesidades.

La Asociación procurará obtener la participación del mayor número posible de trabajadores para asegurar la representatividad de los resultados.

Artículo 116. Igualdad de Participación

La participación deberá garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, así como para trabajadores de todas las áreas y niveles de la organización.

Artículo 117. Métodos de Consulta

La Evaluación de Necesidades podrá realizarse mediante:

I. Encuestas.

II. Entrevistas.

III. Grupos de discusión.

IV. Asambleas participativas.

V. Buzones de sugerencias.

VI. Herramientas digitales de consulta.

VII. Cualquier otro mecanismo aprobado por el Comité y la Asamblea General.

Artículo 118. Confidencialidad

La información proporcionada por los participantes deberá ser tratada de manera confidencial cuando así corresponda.

Los resultados deberán presentarse de manera agregada, evitando la divulgación de datos personales sensibles.

SECCIÓN III

RESPONSABILIDADES EN LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES

Artículo 119. Responsabilidad del Comité

Corresponde al Comité de Comercio Justo coordinar la realización de la Evaluación de Necesidades.

Artículo 120. Responsabilidad del Tesorero

El Tesorero coordinará los aspectos presupuestales y financieros relacionados con la Evaluación de Necesidades y apoyará la priorización de proyectos en función de los recursos disponibles.

Artículo 121. Responsabilidad de los Vocales

Los Vocales participarán activamente en la implementación de la Evaluación de Necesidades, promoviendo la participación de los miembros y facilitando la recopilación de información.

Artículo 122. Responsabilidad de la Asamblea General

La Asamblea General analizará y validará los resultados obtenidos antes de que éstos sean utilizados para la elaboración del Plan de Prima.

SECCIÓN

IV

ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

Artículo 123. Procesamiento de Resultados

Una vez concluida la Evaluación de Necesidades, el Comité elaborará un informe que incluya:

I. Número de participantes.

II. Metodología utilizada.

III. Resultados obtenidos.

IV. Principales necesidades identificadas.

V. Recomendaciones para la planificación.

Artículo 124. Priorización

Las necesidades identificadas serán priorizadas considerando:

I. El número de beneficiarios potenciales.

II. La urgencia de la necesidad.

III. El impacto esperado.

IV. La disponibilidad de recursos.

V. La viabilidad técnica y financiera.

VI. La sostenibilidad de los beneficios.

VII. La contribución al bienestar colectivo.

Artículo 125. Equilibrio de Beneficios

La Asociación procurará mantener un equilibrio razonable entre proyectos de beneficio individual, colectivo, comunitario y ambiental.

Artículo 126. Atención a Grupos Vulnerables

Durante la priorización se considerarán especialmente las necesidades de grupos vulnerables o con necesidades específicas dentro de la población beneficiaria.

SECCIÓN

V

DEL PLAN DE PRIMA

Artículo 127. Definición

El Plan de Prima es el documento oficial mediante el cual la Asociación establece los proyectos, programas, actividades y presupuestos que serán financiados con recursos de la Prima de Comercio Justo durante un periodo determinado.

Artículo 128. Objetivo del Plan de Prima

El Plan de Prima tiene como objetivo garantizar que los recursos disponibles sean utilizados de manera estratégica, transparente y alineada con las necesidades identificadas por los miembros.

Artículo 129. Elaboración

El Comité de Comercio Justo elaborará una propuesta de Plan de Prima tomando como base:

I. Los resultados de la Evaluación de Necesidades.

II. Los recursos disponibles.

III. Los compromisos previamente adquiridos.

IV. Los objetivos de la Asociación.

V. Los principios del Comercio Justo.

Artículo 130. Contenido Mínimo

El Plan de Prima deberá contener como mínimo:

I. Diagnóstico de necesidades.

II. Objetivos del periodo.

III. Descripción de proyectos.

IV. Beneficiarios previstos.

V. Presupuesto asignado.

VI. Cronograma de ejecución.

VII. Indicadores de seguimiento.

VIII. Responsables de implementación.

IX. Mecanismos de evaluación.

Artículo 131. Aprobación

El Plan de Prima deberá ser presentado a la Asamblea General para su análisis, discusión y aprobación.

Artículo 132. Modificaciones

La Asamblea General podrá aprobar modificaciones al Plan de Prima cuando existan razones justificadas, cambios en las necesidades identificadas o circunstancias imprevistas.

SECCIÓN

VI

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Artículo 133. Seguimiento

El Comité dará seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Prima.

Artículo 134. Informes de Avance

Los responsables de los proyectos deberán proporcionar información suficiente para evaluar el cumplimiento de objetivos, presupuestos y cronogramas.

Artículo 135. Evaluación de Resultados

Al concluir cada proyecto deberá realizarse una evaluación que permita determinar:

I. El grado de cumplimiento de los objetivos.

II. El impacto generado.

III. La satisfacción de los beneficiarios.

IV. Las lecciones aprendidas.

V. Las oportunidades de mejora.

Artículo 136. Informe Anual de Cumplimiento

El Comité presentará anualmente a la Asamblea General un informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de Prima.

Artículo 137. Conservación de Evidencias

La Asociación conservará registros documentales de:

I. Encuestas.

II. Resultados de la Evaluación de Necesidades.

III. Actas de aprobación.

IV. Planes de Prima.

V. Informes de seguimiento.

VI. Evaluaciones de proyectos.

VII. Evidencias de ejecución.

VIII. Documentación financiera asociada.

Artículo 138. Mejora Continua

Los resultados obtenidos de cada Evaluación de Necesidades y de cada Plan de Prima servirán como base para fortalecer los procesos de planificación y toma de decisiones de la Asociación en los periodos subsecuentes.

CAPÍTULO VIII

DE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, REGISTROS Y AUDITORÍAS

SECCIÓN

I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 139. Principio de Transparencia

La Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez administrará sus recursos, actividades y decisiones bajo criterios de transparencia, legalidad, honestidad y responsabilidad.

Toda actuación del Comité de Comercio Justo deberá estar debidamente documentada y disponible para revisión conforme a lo establecido en la presente Constitución.

Artículo 140. Principio de Rendición de Cuentas

Los integrantes del Comité de Comercio Justo son responsables ante la Asamblea General por el desempeño de sus funciones y por la administración de los recursos de la Prima de Comercio Justo.

Artículo 141. Derecho a la Información

Todos los miembros tendrán derecho a conocer:

- I. El estado financiero de la Prima.
- II. Los proyectos aprobados.
- III. El avance de ejecución de los proyectos.
- IV. Los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
- V. Los acuerdos adoptados por el Comité.
- VI. Los informes financieros y operativos.
- VII. Los resultados de auditorías y evaluaciones.

SECCIÓN

II

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Artículo 142. Informes Periódicos

El Comité deberá presentar informes periódicos a los miembros de la Asociación respecto a:

I. Ingresos recibidos por concepto de Prima.

II. Gastos realizados.

III. Estado de los proyectos.

IV. Cumplimiento del Plan de Prima.

V. Situación financiera general.

Artículo 143. Informe Anual

Al menos una vez al año, el Comité presentará a la Asamblea General un Informe Anual que contendrá:

I. Resumen de actividades.

II. Estado financiero.

III. Proyectos ejecutados.

IV. Beneficiarios alcanzados.

V. Resultados obtenidos.

VI. Retos identificados.

VII. Recomendaciones para el siguiente periodo.

Artículo 144. Comunicación Permanente

El Comité deberá promover mecanismos permanentes de comunicación con los miembros mediante:

a) Reuniones informativas.

b) Asambleas.

c) Avisos impresos.

d) Medios electrónicos.

e) Tableros informativos.

f) Cualquier otro medio accesible para los trabajadores.

REGISTROS OFICIALES

Artículo 145. Sistema de Registros

La Asociación deberá mantener un sistema organizado de registros físicos, digitales o mixtos que permita demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y facilitar la transparencia institucional.

Artículo 146. Registros Mínimos Obligatorios

La Asociación deberá conservar, como mínimo, los siguientes registros:

I. Constitución y reglamentos vigentes.

II. Actas de Asamblea General.

III. Actas de reuniones del Comité.

IV. Convocatorias.

V. Listas de asistencia.

VI. Expedientes de procesos electorales.

VII. Evaluaciones de Necesidades.

VIII. Planes de Prima.

IX. Informes financieros.

X. Presupuestos.

XI. Comprobantes de ingresos y gastos.

XII. Contratos y convenios.

XIII. Informes de proyectos.

XIV. Evidencias de ejecución.

XV. Informes de auditoría.

XVI. Registros de capacitación.

XVII. Cualquier otro documento requerido por los estándares de Comercio Justo.

Artículo 147. Custodia de la Documentación

El Secretario será responsable de la custodia de los registros institucionales.

El Tesorero será responsable de la custodia de la documentación financiera.

Artículo 148. Conservación Documental

Los registros deberán conservarse durante el periodo mínimo exigido por los estándares de Comercio Justo o por la legislación aplicable.

Cuando no exista disposición específica, deberán conservarse por un mínimo de cinco años.

SECCIÓN

IV

ACCESO A LOS REGISTROS

Artículo 149. Consulta por los Miembros

Los miembros podrán solicitar la consulta de documentos relacionados con la administración de la Prima de Comercio Justo.

Artículo 150. Protección de Información Confidencial

El acceso a la información deberá respetar la privacidad de los trabajadores y la confidencialidad de los datos personales.

No podrán divulgarse datos personales, expedientes médicos u otra información protegida sin autorización legal o consentimiento del titular.

Artículo 151. Solicitudes de Información

Las solicitudes de consulta deberán presentarse al Comité de Comercio Justo, el cual deberá atenderlas dentro de un plazo razonable.

SECCIÓN

V

CONTROL INTERNO

Artículo 152. Control Administrativo

El Comité establecerá mecanismos internos que permitan:

- I. Verificar el correcto uso de los recursos.
- II. Detectar irregularidades.
- III. Dar seguimiento a los acuerdos.
- IV. Supervisar la ejecución de proyectos.
- V. Evaluar el cumplimiento de responsabilidades.

Artículo 153. Separación de Funciones

Siempre que sea posible, las funciones de autorización, ejecución, supervisión y comprobación deberán mantenerse separadas para fortalecer el control interno.

Artículo 154. Verificación de Gastos

Todo gasto realizado con recursos de la Prima deberá estar respaldado documentalmente y corresponder a proyectos o actividades previamente autorizadas.

Artículo 155. Prevención de Conflictos de Interés

Los integrantes del Comité deberán informar cualquier situación que pudiera afectar su imparcialidad en la toma de decisiones.

SECCIÓN

VI

AUDITORÍAS Y REVISIONES

Artículo 156. Auditorías

La Asociación facilitará las auditorías, verificaciones y revisiones realizadas por organismos de certificación, entidades externas autorizadas o cualquier otra instancia competente.

Artículo 157. Colaboración

Los miembros del Comité deberán proporcionar oportunamente la documentación y la información requerida durante los procesos de auditoría.

Artículo 158. Atención de Hallazgos

Cuando una auditoría identifique observaciones, incumplimientos o áreas de mejora, el Comité deberá elaborar e implementar las acciones correctivas correspondientes.

Artículo 159. Planes de Acción

Las acciones correctivas deberán incluir:

I. Descripción del hallazgo.

II. Análisis de causas.

III. Medidas correctivas.

IV. Responsable de implementación.

V. Fecha compromiso.

VI. Evidencia de cumplimiento.

Artículo 160. Seguimiento

El Comité deberá dar seguimiento a las acciones correctivas hasta su total cumplimiento.

SECCIÓN VII RESPONSABILIDAD Y ÉTICA

Artículo 161. Integridad Institucional

Todos los miembros y representantes de la Asociación deberán actuar con honestidad, imparcialidad y responsabilidad.

Artículo 162. Uso Responsable de los Recursos

Los recursos de la Prima deberán utilizarse exclusivamente para los fines aprobados por la Asamblea General.

Artículo 163. Denuncia de Irregularidades

Cualquier miembro podrá informar al Comité o a la Asamblea General sobre posibles irregularidades relacionadas con:

- I. Recursos financieros.
- II. Procesos electorales.
- III. Proyectos financiados.
- IV. Uso indebido de bienes.
- V. Incumplimiento de acuerdos.

Artículo 164. Protección contra Represalias

Ningún miembro podrá ser objeto de represalias por reportar de buena fe posibles incumplimientos, irregularidades o actos contrarios a la presente Constitución.

Artículo 165. Mejora Continua

La transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los controles internos deberán considerarse procesos permanentes de mejora institucional orientados a garantizar la confianza de los miembros y el cumplimiento de los principios del Comercio Justo.

CAPÍTULO IX

DEL DESARROLLO SOCIAL, COMUNITARIO Y AMBIENTAL

SECCIÓN

I

PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Artículo 166. Compromiso con el Desarrollo Integral

La Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez reconoce que el desarrollo sostenible requiere el equilibrio entre el bienestar social, el crecimiento económico y la protección ambiental.

Por lo tanto, todas las decisiones relacionadas con la utilización de la Prima de Comercio Justo deberán considerar su impacto presente y futuro sobre los trabajadores, sus familias, la comunidad y el medio ambiente.

Artículo 167. Principio de Sostenibilidad

La Asociación promoverá proyectos y acciones que generen beneficios duraderos y contribuyan al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los miembros.

Artículo 168. Enfoque de Beneficio Colectivo

Sin perjuicio de los beneficios individuales que puedan aprobarse, la Asociación procurará priorizar iniciativas que generen impactos positivos para un mayor número de beneficiarios.

SECCIÓN

II

DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL

Artículo 169. Bienestar de los Trabajadores

La Asociación impulsará acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante programas y proyectos relacionados con:

I. Salud.

II. Educación.

III. Alimentación.

IV. Vivienda.

V. Recreación.

VI. Deporte.

VII. Cultura.

VIII. Desarrollo personal y familiar.

Artículo 170. Desarrollo Familiar

La Asociación promoverá iniciativas que contribuyan al bienestar de las familias de los trabajadores, especialmente en áreas relacionadas con:

I. Educación de hijos y dependientes.

II. Salud familiar.

III. Fortalecimiento de valores comunitarios.

IV. Integración familiar.

V. Prevención de riesgos sociales.

Artículo 171. Igualdad de Oportunidades

La Asociación promoverá condiciones de igualdad para todas las personas beneficiarias, procurando que los programas y proyectos sean accesibles de manera equitativa.

Artículo 172. Inclusión y No Discriminación

Ninguna persona podrá ser excluida de los beneficios de la Prima por razones de género, edad, origen étnico, nacionalidad, religión, discapacidad, condición social o cualquier otra circunstancia ajena a los criterios establecidos por la Asamblea General.

SECCIÓN

III

EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN

Artículo 173. Fortalecimiento de Capacidades

La Asociación promoverá programas de capacitación que permitan a los miembros desarrollar conocimientos, habilidades y competencias que favorezcan su crecimiento personal, laboral y comunitario.

Artículo 174. Formación de Liderazgo

Se impulsarán actividades destinadas a fortalecer el liderazgo democrático, la participación ciudadana, el trabajo en equipo y la responsabilidad social.

Artículo 175. Participación de Mujeres

La Asociación promoverá la participación activa de las mujeres en los procesos de consulta, toma de decisiones, integración de comisiones y ocupación de cargos de representación.

Artículo 176. Participación de Jóvenes

La Asociación fomentará el involucramiento de jóvenes beneficiarios en actividades de formación, liderazgo, innovación y desarrollo comunitario.

SECCIÓN

IV

DESARROLLO COMUNITARIO

Artículo 177. Compromiso Comunitario

La Asociación podrá desarrollar o apoyar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las comunidades donde habitan los trabajadores beneficiarios.

Artículo 178. Áreas de Intervención Comunitaria

Los proyectos comunitarios podrán orientarse a:

I. Educación.

II. Salud.

III. Cultura.

IV. Deporte.

V. Infraestructura comunitaria.

VI. Protección ambiental.

VII. Atención a grupos vulnerables.

VIII. Desarrollo económico local.

IX. Seguridad comunitaria.

X. Fortalecimiento de la cohesión social.

Artículo 179. Coordinación Institucional

La Asociación podrá colaborar con instituciones educativas, organismos públicos, organizaciones sociales y otras entidades cuando dicha colaboración contribuya al cumplimiento de sus objetivos.

SECCIÓN

V

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 180. Responsabilidad Ambiental

La Asociación reconoce que la protección del medio ambiente constituye una responsabilidad compartida y un elemento esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Artículo 181. Conservación de Recursos Naturales

La Asociación promoverá acciones orientadas a la conservación y uso responsable de:

I. Agua.

II. Suelo.

III. Flora.

IV. Fauna.

V. Recursos forestales.

VI. Ecosistemas locales.

Artículo 182. Educación Ambiental

La Asociación impulsará actividades de sensibilización y educación ambiental dirigidas a los trabajadores y sus familias.

Artículo 183. Gestión Responsable de Residuos

Se promoverán prácticas orientadas a:

I. Reducir la generación de residuos.

II. Reutilizar materiales cuando sea posible.

III. Fomentar el reciclaje.

IV. Disponer adecuadamente los residuos.

V. Reducir impactos ambientales negativos.

Artículo 184. Uso Eficiente de Recursos

La Asociación fomentará medidas que favorezcan el uso eficiente de agua, energía y demás recursos naturales.

SECCIÓN

VI

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Artículo 185. Protección de la Biodiversidad

La Asociación apoyará iniciativas que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas presentes en las regiones donde se desarrollan las actividades productivas de los trabajadores.

Artículo 186. Reforestación y Restauración Ambiental

Podrán promoverse programas de:

- I. Reforestación.
- II. Restauración de áreas degradadas.
- III. Conservación de especies nativas.
- IV. Recuperación de espacios naturales.

Artículo 187. Prevención de Impactos Ambientales

Los proyectos financiados con recursos de la Prima deberán considerar medidas razonables para prevenir o minimizar impactos ambientales negativos.

SECCIÓN

VII

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Artículo 188. Fortalecimiento de Capacidades Productivas

La Asociación podrá apoyar iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades productivas que contribuyan al bienestar económico de los trabajadores y sus familias.

Artículo 189. Emprendimiento y Autoempleo

Podrán promoverse proyectos de capacitación, formación y apoyo a iniciativas productivas sostenibles que generen oportunidades de desarrollo económico.

Artículo 190. Sostenibilidad Financiera

La Asociación procurará que los proyectos financiados con recursos de la Prima generen beneficios sostenibles y contribuyan al fortalecimiento de la comunidad beneficiaria.

SECCIÓN

VIII

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Artículo 191. Evaluación de Impacto

La Asociación procurará evaluar periódicamente los resultados e impactos de los proyectos financiados con recursos de la Prima.

Artículo 192. Indicadores

Las evaluaciones podrán considerar indicadores relacionados con:

- I. Beneficiarios alcanzados.
- II. Mejoras en calidad de vida.

III. Participación comunitaria.

IV. Resultados educativos.

V. Resultados de salud.

VI. Impactos ambientales.

VII. Fortalecimiento institucional.

VIII. Satisfacción de los beneficiarios.

Artículo 193. Aprendizaje Institucional

Los resultados de las evaluaciones servirán para fortalecer la toma de decisiones, mejorar la planificación futura y maximizar los beneficios generados por la Prima de Comercio Justo.

Artículo 194. Legado para las Futuras Generaciones

La Asociación orientará sus acciones hacia la construcción de beneficios sostenibles que contribuyan al bienestar de las generaciones actuales y futuras, en armonía con los principios del Comercio Justo y el desarrollo sostenible.

CAPÍTULO X

DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

SECCIÓN

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 195. Facultad de Reforma

La presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente cuando las necesidades de la Asociación, la evolución de los estándares de Comercio Justo, los requerimientos legales aplicables o el interés general de los miembros así lo hagan necesario.

Artículo 196. Principios de Reforma

Toda reforma constitucional deberá realizarse bajo los principios de:

I. Participación democrática.

II. Transparencia.

III. Representatividad.

IV. Legalidad.

V. Protección de los derechos de los miembros.

VI. Respeto a los principios del Comercio Justo.

Artículo 197. Limitaciones

Ninguna reforma podrá eliminar o restringir los principios fundamentales de participación democrática, transparencia, rendición de cuentas y administración colectiva de la Prima de Comercio Justo establecidos en la presente Constitución.

SECCIÓN

II

INICIATIVA DE REFORMA

Artículo 198. Derecho de Iniciativa

Podrán presentar propuestas de reforma:

I. El Comité de Comercio Justo.

II. Al menos el diez por ciento de los miembros registrados de la Asociación.

III. Una comisión especial designada por la Asamblea General.

Artículo 199. Presentación de la Propuesta

Toda propuesta de reforma deberá presentarse por escrito e incluir:

I. Texto vigente.

II. Texto propuesto.

III. Justificación de la modificación.

IV. Beneficios esperados.

V. Impacto sobre el funcionamiento de la Asociación.

Artículo 200. Revisión Preliminar

El Comité de Comercio Justo analizará la propuesta y la incorporará en el orden del día de la siguiente Asamblea General o convocará una Asamblea Extraordinaria cuando la naturaleza de la reforma así lo requiera.

SECCIÓN

III

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

Artículo 201. Difusión de la Propuesta

Las propuestas de reforma deberán ponerse a disposición de los miembros con una anticipación mínima de quince días naturales antes de la Asamblea en la que serán discutidas.

Artículo 202. Derecho de Opinión

Los miembros tendrán derecho a expresar observaciones, sugerencias y propuestas relacionadas con la reforma planteada.

Artículo 203. Discusión

La Asamblea General analizará el contenido de la reforma propuesta antes de proceder a su votación.

Artículo 204. Mayoría Requerida

Las reformas constitucionales requerirán el voto favorable de al menos dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea legalmente constituida.

Artículo 205. Registro de la Reforma

Toda reforma aprobada deberá quedar asentada en el acta correspondiente y formar parte integral de la presente Constitución.

Artículo 206. Publicación

Las reformas aprobadas deberán difundirse entre todos los miembros mediante los mecanismos de comunicación establecidos por la Asociación.

SECCIÓN

IV

ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 207. Adecuación a Nuevos Estándares

Cuando los estándares de Comercio Justo o las disposiciones legales aplicables sufran modificaciones que impacten directamente el funcionamiento de la Asociación, la Asamblea General podrá iniciar los procesos de actualización constitucional que resulten necesarios.

Artículo 208. Interpretación Armónica

Las reformas deberán integrarse de manera coherente con el resto de la Constitución, procurando mantener la unidad, claridad y consistencia del marco normativo de la Asociación.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

SECCIÓN

I

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 209. Obligatoriedad

La presente Constitución es de observancia obligatoria para todos los miembros de la Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez, así como para quienes desempeñen cargos de representación dentro de la organización.

Artículo 210. Supremacía Normativa

La presente Constitución constituye la norma fundamental de gobierno interno de la Asociación.

Cualquier reglamento, procedimiento, acuerdo o disposición interna deberá ajustarse a lo establecido en este documento.

Artículo 211. Interpretación

La interpretación de la presente Constitución corresponderá a la Asamblea General.

En caso de duda, deberá prevalecer aquella interpretación que favorezca:

- I. La participación democrática.
- II. La transparencia.
- III. El bienestar colectivo.
- IV. La correcta administración de la Prima de Comercio Justo.
- V. Los principios y valores del Comercio Justo.

Artículo 212. Casos no Previstos

Las situaciones no contempladas expresamente en esta Constitución serán resueltas por la Asamblea General con base en:

- I. Los principios generales contenidos en la presente Constitución.
- II. Los estándares vigentes de Comercio Justo.
- III. Los acuerdos democráticamente adoptados por los miembros.
- IV. Las disposiciones legales aplicables.

Artículo 213. Solución de Controversias

Las diferencias que surjan respecto a la aplicación o interpretación de esta Constitución deberán resolverse preferentemente mediante el diálogo, la conciliación y los mecanismos internos de participación democrática.

Artículo 214. Conservación Institucional

Todos los documentos oficiales relacionados con la Asociación deberán conservarse conforme a los procedimientos establecidos para garantizar la memoria institucional, la transparencia y la continuidad administrativa.

Artículo 215. Continuidad de las Actividades

La renovación de los integrantes del Comité de Comercio Justo no afectará la continuidad de los proyectos, compromisos, registros y obligaciones previamente adquiridos por la Asociación.

Artículo 216. Compromiso Ético

Los miembros y representantes de la Asociación deberán actuar con honestidad, responsabilidad, respeto, imparcialidad y compromiso con los objetivos del Comercio Justo.

SECCIÓN

II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero Transitorio

La presente Constitución entrará en vigor una vez que sea aprobada por la Asamblea General de la Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez.

Artículo Segundo Transitorio

A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, quedarán sin efecto todas aquellas disposiciones internas que se opongan a su contenido.

Artículo Tercero Transitorio

El Comité de Comercio Justo deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la difusión de la presente Constitución entre todos los miembros de la Asociación.

Artículo Cuarto Transitorio

Los cargos de representación existentes al momento de la aprobación de esta Constitución continuarán ejerciendo sus funciones hasta la conclusión del periodo para el cual fueron electos, salvo disposición expresa de la Asamblea General.

Artículo Quinto Transitorio

Los reglamentos, procedimientos internos y documentos complementarios deberán adecuarse a las disposiciones de la presente Constitución dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

Artículo Sexto Transitorio

Los procesos, proyectos y compromisos previamente aprobados por la Asamblea General mantendrán su validez y continuidad, siempre que no contravengan las disposiciones de esta Constitución.

Artículo Séptimo Transitorio

La primera revisión integral de esta Constitución deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a su entrada en vigor, con el propósito de evaluar su eficacia y realizar las adecuaciones que resulten necesarias.

Artículo Octavo Transitorio

La aprobación de la presente Constitución deberá quedar asentada en el acta correspondiente de la Asamblea General, indicando la fecha de aprobación, el resultado de la votación y las firmas de validación correspondientes.

ANEXO I

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto

El presente glosario tiene por objeto establecer definiciones comunes para la correcta interpretación y aplicación de la Constitución de la Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez.

Artículo 2. Definiciones

Asamblea General

Órgano supremo de gobierno de la Asociación integrado por todos los miembros con derecho de participación.

Asociación

Asociación de Comercio Justo Campos Bórquez, constituida por los trabajadores beneficiarios del Programa de Comercio Justo.

Auditoría

Proceso de revisión realizado por organismos internos o externos para verificar el cumplimiento de los estándares, procedimientos y requisitos aplicables.

Beneficiario

Trabajador que forma parte de la población cubierta por el Programa de Comercio Justo y que puede participar en los beneficios derivados de la Prima.

Comité de Comercio Justo (CCJ)

Órgano ejecutivo y administrativo encargado de representar a los trabajadores y administrar la Prima conforme a las decisiones de la Asamblea General.

Comercio Justo

Sistema de certificación y desarrollo sostenible orientado a mejorar las condiciones de vida de trabajadores y productores mediante prácticas comerciales responsables, participación democrática y respeto ambiental.

Conflicto de Interés

Situación en la que los intereses personales, familiares, económicos o profesionales de una persona pueden influir o aparentar influir en la objetividad de sus decisiones.

Constitución

Documento normativo fundamental que regula la organización, funcionamiento y gobierno interno de la Asociación.

Evaluación de Necesidades

Proceso participativo mediante el cual los trabajadores identifican y priorizan las necesidades que deberán ser consideradas para la planificación de proyectos financiados con la Prima.

Fair Trade USA

Organización certificadora responsable de establecer y supervisar estándares de Comercio Justo aplicables a la Asociación.

Miembro

Persona que forma parte de la Asociación y que posee los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución.

Plan de Prima

Documento aprobado por la Asamblea General que establece los proyectos, actividades, presupuestos y objetivos que serán financiados con recursos de la Prima.

Prima de Comercio Justo

Monto económico adicional generado por las ventas certificadas de Comercio Justo y destinado al beneficio colectivo de los trabajadores.

Proyecto

Actividad, programa o inversión aprobada por la Asamblea General para ser financiada con recursos de la Prima.

Quórum

Número mínimo de miembros requerido para que una Asamblea o reunión pueda celebrarse válidamente.

Vocal

Integrante del Comité de Comercio Justo encargado de representar a los trabajadores y participar en las actividades de gobierno de la Asociación.

ANEXO II

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Artículo 1. Objeto

El presente Código establece los principios éticos que deberán observar todos los miembros e integrantes del Comité de Comercio Justo.

Artículo 2. Principios Éticos Fundamentales

Toda persona vinculada a la Asociación deberá actuar con:

- I. Honestidad.
- II. Integridad.
- III. Transparencia.
- IV. Respeto.
- V. Responsabilidad.
- VI. Imparcialidad.
- VII. Solidaridad.
- VIII. Compromiso social.
- IX. Respeto al medio ambiente.

Artículo 3. Conductas Esperadas

Los miembros deberán:

- a) Respetar la dignidad de todas las personas.
- b) Cumplir los acuerdos adoptados democráticamente.
- c) Utilizar adecuadamente los recursos de la Prima.
- d) Promover un ambiente de respeto y colaboración.
- e) Proteger la imagen institucional de la Asociación.
- f) Favorecer el diálogo y la participación.

Artículo 4. Prohibiciones

Queda prohibido:

- I. Apropiarse de recursos de la Prima.
- II. Falsificar documentos.
- III. Manipular procesos electorales.
- IV. Ocultar información relevante.
- V. Utilizar el cargo para obtener beneficios indebidos.
- VI. Ejercer discriminación.
- VII. Realizar actos de acoso o violencia.
- VIII. Tomar represalias contra denunciantes de buena fe.

Artículo 5. Declaración de Conflicto de Interés

Los integrantes del Comité deberán informar oportunamente cualquier situación que pudiera representar un conflicto de interés.

Artículo 6. Abstención

Toda persona que tenga conflicto de interés deberá abstenerse de participar en la discusión, evaluación y votación del asunto correspondiente.

Artículo 7. Responsabilidad Ética

Las conductas contrarias a este Código podrán ser analizadas por la Asamblea General para determinar las medidas correctivas correspondientes.

ANEXO III

POLÍTICA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Artículo 1. Objeto

La presente Política tiene por objeto establecer mecanismos accesibles, transparentes y confidenciales para que los miembros puedan presentar quejas, sugerencias, observaciones o denuncias relacionadas con el funcionamiento de la Asociación.

Artículo 2. Derecho de Presentación

Todo miembro tendrá derecho a presentar:

- I. Quejas.
- II. Sugerencias.

III. Propuestas de mejora.

IV. Observaciones.

V. Denuncias.

Artículo 3. Medios de Presentación

Las comunicaciones podrán realizarse mediante:

- a) Buzón físico.
- b) Correo electrónico.
- c) Formatos impresos.
- d) Entrevista directa.
- e) Asamblea General.
- f) Cualquier otro mecanismo aprobado por el Comité.

Artículo 4. Confidencialidad

La identidad de las personas denunciantes será tratada de manera confidencial cuando así lo soliciten.

Artículo 5. Prohibición de Represalias

Ningún miembro podrá sufrir represalias por presentar de buena fe una queja, sugerencia o denuncia.

Artículo 6. Registro

Toda comunicación recibida deberá registrarse en un libro o sistema de control que incluya:

- I. Fecha de recepción.
- II. Tipo de asunto.
- III. Responsable de seguimiento.
- IV. Estado de atención.
- V. Fecha de cierre.

Artículo 7. Plazo de Atención

El Comité deberá analizar cada caso y emitir una respuesta inicial en un plazo no mayor a treinta días naturales.

Artículo 8. Investigación

Cuando la denuncia involucre posibles irregularidades financieras, incumplimientos constitucionales o faltas éticas, el Comité o la Asamblea General podrán ordenar una investigación interna.

Artículo 9. Medidas Correctivas

Cuando se confirme la existencia de una irregularidad, deberán establecerse acciones correctivas, responsables y fechas de cumplimiento.

Artículo 10. Informe Anual

El Comité incluirá en su informe anual un resumen estadístico de las quejas, sugerencias y denuncias recibidas, así como de las acciones implementadas para su atención.

